

RECURSO CÍVEL Nº 5004651-60.2024.4.02.5107/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE MORAES TOSTES (AUTOR)

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - PENSIONISTA - GDASS - PATAMAR DE 70 PONTOS - DIREITO A PARIDADE TEM TERMO FINAL NA DATA DA IMPLANTAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO (23/05/2009) - MODIFICAÇÃO DADA PELA LEI 13.324/16 QUE VAI CONTRA PRECEDENTE VINCULANTE E ESTABELECE PATAMAR MINIMO PARA SERVIDORES ATIVOS DE 70 PONTOS - RESTABELECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO ATÉ O LIMITE DE TAL PERCENTUAL ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DE 7ª TR - **TEMA 294 DA TNU JULGADO** - RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condene a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5004651-60.2024.4.02.5107510015393712 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5004651-60.2024.4.02.5107/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE MORAES TOSTES (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Trata-se de ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) no patamar de 70 pontos, com efeito financeiro retroativos.

O juízo de origem **julgou procedente o pedido** para condenar o INSS ao pagamento dos valores devidos a título de GDASS, no patamar de 70 pontos, respeitada a prescrição quinquenal.

O INSS interpôs recurso inominado, arguindo em preliminar a prescrição. No mérito, pleiteia a reforma da sentença.

Este é o relatório. Decido!

VOTO

Inicialmente não há de se falar em sobrestamento do feito, tendo em vista que o Tema 294 da TNU já foi julgado, estando pendente apenas seu trânsito em julgado. uma vez que foi interposto recurso extraordinário para o STF.

Ademais, em relação ao tema 1.289 do STF, em que pese ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria, até o presente momento não houve a determinação da suspensão dos processos que tratam da matéria afetada, portanto, não há razões para suspensão da presente demanda.

Tratando-se de verba paga em caráter sucessivo, não há que se falar em prescrição de fundo de direito. No entanto, reconheço *ex officio* a prescrição das parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao da propositura da ação, nos termos do verbete nº 85 da súmula do STJ.

No caso, **aparte do entendimento pessoal desta relatora**, já se encontra pacificado, inclusive em sede de Cortes Superiores, que as referidas gratificações, inobstante a natureza *pro labore faciendo* que justificou sua criação, **tem caráter geral**, até que seja implementada a efetiva avaliação de desempenho.

A partir da discussão concernente à paridade entre servidores inativos e ativos que percebiam a gratificação GDATA - Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa, instituída pela Lei nº 10.404/10, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, editou a Súmula Vinculante nº 20, *in verbis*:

"A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos".

O caso específico da GDASS, a lei nº 10.855/04, que a instituiu, a partir de 1º de abril de 2004, em substituição à GDATA, para os integrantes da carreira da Seguridade Social, em seu artigo 11, dispôs que, aos servidores em atividade, enquanto não regulamentados os critérios de aferição de desempenho, seria paga a GDASS no valor correspondente a 60 pontos.

A lei nº 11.501/07 ao incluir o § 11º ao artigo 11 da lei 10.855/04, estabeleceu que "a partir de 1º de março de 2007 até 29 de fevereiro de 2008 e até que sejam regulamentados os critérios e procedimentos de aferição das avaliações de desempenho individual e institucional, e processado os resultados da 1ª avaliação de desempenho, para fins de atribuição da GDASS, o valor devido de pagamento mensal por servidor ativo será de 80 pontos, observados os respectivos níveis e classes."

No caso das Turmas Recursais, a matéria já se encontra pacificada no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a teor dos Enunciados 68 e 105, cabendo destacar que não basta a mera regulamentação, pois **a paridade só finda com a efetiva implantação do ciclo de avaliações dos servidores ativos**. Ainda, o rol do primeiro enunciado é meramente exemplificativo, motivo pelo qual a equiparação ali prevista é estendida mesmo a gratificações não expressamente incluídas em seu texto:

Enunciado 68 - As gratificações de desempenho, tais como, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA (Lei nº 10.971/2004 - art. 1º), de Atividade Previdenciária - GDAP (Lei 10.355/2001 - artigo 9º), **de Atividade do Seguro Social - GDASS (Lei 10.855/2004, artigo 11, § 11)**, de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho - GDASST (Lei 10.483/2002, artigo 13), de Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST (Lei 11.355/2006, artigo 5º -B, § 5º), pela Qualidade do Desempenho no Inmetro - GQDI (Lei 11.355/2006, artigo 61 - C, § 2º), de Atividade Técnico Operacional em Tecnologia Militar - GDATEM (Lei 11.355/2006, artigo 122), de Atividade Técnico Administrativa e de Suporte - GDPGTAS (Lei 11.357/2006, artigo 7º, § 7º), de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR (Lei 11.357/2006, artigo 36-A, § 2º), de Atividade de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública - GDACTSP (Lei 11.355/2006, artigo 37-A, § 2º), de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gesta e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE (11.355/2006, artigo 81-C, § 2º), de Atividade na Área de Propriedade Industrial - GDAPI (Lei 11.355/2006, artigo 100-E, § 2º), de Atividades de Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais - GDAFE (Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividade do Plano Especial de Cargos do FNDE - GDPFNDE (Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividades Especializadas e Técnicas de Informações e Avaliações Educacionais - GDIAE (11.357/2006 que o artigo 62-B, § 2º), de Atividades de Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais - GDINEP (11.357/2006 que o artigo 62-B, § 2º), de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDACT (Lei 11.907/2009, artigo 52), do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGE (Lei 11.357/2006, artigo 7º -A, § 7º), de Atividade Técnico-Executiva e de Suporte do Meio Ambiente - GTEMA (Lei 11.357/2006, artigo 17 -F), dos Planos Especiais de Cargos das Agências Reguladoras - GDPCAR (Lei 11.357/2006, artigo 31-I, § 2º), de Atividades de Chancelaria - GDACHAN (Lei 11.907/2009, artigo 11, § 2º), de Atividade de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo - GDASA (Lei 11.907/2009, artigo 27), de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP (Lei 11.907/2009, artigo 45), de Atividade de Infra-Estrutura de Transportes - GDAIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de Atividades Administrativas do Dnit GDADNIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de Atividade de Transportes e Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do Dnit - GDAPEC (Lei 11.907/2009, artigo 64), da Suframa - GDSUFRAMA (Lei 11.907/2009, artigo 73), da Embratur - GDATUR (11.907/2009, artigo 77), de Atividade de Especialista Ambiental - GDAEM (Lei 11.907/2009, artigo 92), de Atividade Técnico-Administrativa do Meio Ambiente - GDAMB (Lei 11.156/2005, artigo 14), de Atividade do Tribunal Marítimo- GDATM (Lei 11.907/2009, artigo 107), de Atividade Indigenista - GDAIM (Lei 11.907/2009, artigo 113), de Atividade de Assistência Especializada e Técnico-Administrativa do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça -

GDAPEN (Lei 11.907/2009, artigo 129), de Atividade de Agente Penitenciário Federal - GDAPEF (Lei 11.907/2009, artigo 129), de Atividades Administrativas do DNPM - GDADNPM, de Atividades de Recursos Minerais - GDARM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades de Produção Mineral - GDAPM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades Administrativas do DNPM - GDADNPM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública - GDAPIB (Lei 11.907/2009, artigo 197, § 2º), de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU - GDAA (Lei 11.907/2009, artigo 214), de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários - GDFFA (Lei 11.907/2009, artigo 218), de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDAFTA (Lei 11.907/2009, artigo 221), de Atividade de Perito Federal Agrário - GDAPA (Lei 11.907/2009, artigo 224), de Atividade de Reforma Agrária - GDARA (Lei 11.907/2009, artigo 226), de Atividade Fazendária - GDAFAZ (Lei 11.907/2009, artigo 242), de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação - GDAR (Lei 11.907/2009, artigo 271) e de Atividade de Recursos Hídricos - GDRH (Lei 11.907/2009, artigo 275), **bem assim novas gratificações de desempenho com idêntica natureza, estrutura e finalidade**, embora detenham natureza pro labore faciendo, **se transmudam em gratificações de natureza genérica, extensíveis aos servidores inativos em igualdade de condições com os ativos pela falta de regulamentação e de efetiva aplicação das necessárias avaliações de desempenho**. (Precedentes: STF - Pleno - RE nº 572.052-7/RN - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. em 11/02/2009; Recursos Extraordinários nºs 476.279/DF e 476.390/DF, julgados em 19/04/2007; STF - Pleno - RE-MC nº 376.852/SC - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. em 27/03/2003 e STF - Pleno - QO no RE nº 597.154 - Rel. Min. Gilmar Mendes - DJ de 10/03/2009. *Aprovado na Sessão Conjunta Extraordinária das Turmas Recursais, realizada em 18/06/2009 e publicado no DOERJ de 22/06/2009, pág. 100, Parte III.)

Enunciado 105 - Gratificação de desempenho não basta a mera edição de ato normativo para caracterizar a efetiva realização da avaliação dos servidores ativos, que seria apta a fazer cessar o pagamento de gratificação de desempenho a servidor inativo ou a pensionista, sendo necessário provar, cabalmente, a existência das providências materiais preconizadas pelo dito ato normativo, a existência de servidores ativos com pontuações diversas, em função dessas avaliações, além da regularidade das mesmas. O termo final da paridade coincide com o início do ciclo relativo à primeira avaliação comprovadamente implementada. (Publicado no DJe de 14/9/2011, pgs. 735/736. Precedente: Processo nº 0019853-55.2009.4.02.5151/02).

Quanto ao termo final da equiparação, em que pese os termos do Enunciado 105 da TNU supra transcrito, o Plenário do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 662.406/AL, firmou a tese de que o termo final da paridade das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da **data da homologação do resultado das avaliações**, conforme transcrição abaixo, e sendo este o entendimento prevalente na 7ª TR por maioria, passa esta relatora a aplicá-lo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. GDAFTA. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO. 1. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior. 2. É ilegítima, portanto, nesse ponto, a Portaria MAPA 1.031/2010, que retroagiu os efeitos financeiros da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDAFTA ao início do ciclo avaliativo. 3. Recurso extraordinário conhecido e não provido. (STF, Pleno. RE 662406/AL, Rel. Min. Teori Zavascki. J. 11/12/2014. DJe-031 Divulg 13/02/2015 Public 18/02/2015)

No caso concreto, o Autor é aposentado do INSS, **desde de outubro de 2003, portanto, enquadra-se nos casos em que o benefício foi concedido de forma anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003**, o que lhe assegura o direito à paridade com os servidores ativos até que seja implementada a efetiva avaliação de desempenho, quando, então, a gratificação perde o caráter geral que justificou a equiparação entre servidores ativos e inativos.

Portanto, somente após a data da homologação do resultado das avaliações é que a GDASS assume o caráter *pro labore faciendo* e poderá ser paga aos aposentados e pensionistas de acordo com os critérios diferenciados definidos pelo art. 16 da Lei nº 10.855/2004, com redação dada pela Lei nº 11.907/2009.

Nessa toada, em 30/06/2008 foi editado o Decreto nº 6.493/2008, que atribuiu ao Presidente do INSS a competência para estabelecer os critérios e procedimentos específicos da sistemática de avaliação de desempenho institucional e individual e de atribuição da GDASS. E com base neste decreto, foi editada a Instrução Normativa nº 38/INSS/PRES, de 22/04/2009, **realizando-se a primeira avaliação dos integrantes em atividade da Carreira do Seguro Social, com o início dos efeitos financeiros em maio/2009**.

Assim, **o 1º Ciclo de Avaliações da GDASS foi realizado entre 01/05/2009 e 31/10/2009** (Portaria 397/INSS/PRES, de 22/04/2009) e a **homologação** do primeiro ciclo de avaliação individual ocorreu em **novembro de 2009** (após o Resultado Final do 1º Ciclo de Avaliação - v. conforme Portaria INSS/DIRBEN nº 29, de 28 de outubro de 2009 - DOU de 29/10/2009). Portanto, é esta data em que deveria se encerrar a situação de paridade advinda da Lei nº 10.855/2004, que instituiu a referida gratificação, com redação dada pela Lei nº 11.501/2007.

Nada obstante, a nova Lei nº 13.324/2016 alterou o § 1º do art. 11 da Lei nº 10.855/2004 ao assegurar que **nenhum servidor ativo receba valor inferior ao correspondente à pontuação mínima de 70 pontos, independentemente dos resultados que venha a obter nas avaliações de desempenho individual e institucional.** Com isso, estabeleceu situação anterior aos ciclos de avaliação ao pressupor que, independente da avaliação obtida pelo servidor ativo, sempre lhe será devido pelo menos o valor correspondente a 70 pontos. Confira-se a redação do dispositivo:

*Art. 11, § 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o **mínimo de setenta pontos por servidor**, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI. (Redação dada pela Lei nº 13.324, de 2016) (Produção de efeito)*

Esse novo regramento, com efeito, trouxe nova transmutação da gratificação para uma gratificação genérica, pois o recebimento do patamar de 70 pontos independe de qualquer avaliação de desempenho. Nesse contexto, a manutenção do pagamento aos inativos com direito à paridade em 50 pontos, conforme art. 16 da Lei nº 10.855/2004, viola o direito à paridade que lhes é constitucionalmente assegurado.

Desta forma, diante da nova redação legal, tem os servidores inativos com direito à paridade o direito a receber a GDASS no patamar de 70 pontos, uma vez que esse percentual é assegurado a todos os servidores ativos, independentemente dos resultados de suas gratificações de desempenho, passando a ostentar, até o limite deste percentual, caráter geral.

De modo a reafirmar o que foi exposto neste voto, tem-se o julgamento na Turma Nacional de Uniformização do Tema 294, que fixou tese coincidente com o entendimento adotado por este colegiado:

*A **pontuação mínima** da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, **fixada em 70 (setenta) pontos** pelo § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, **possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade.** Processo: PEDILEF 5010596-85.2020.4.02.5101/RJ. Data da Decisão de Afetação: 28/06/2021. Relator: Juiz Federal David Wilson De Abreu Pardo. Data do Julgamento: 07/04/2022. Acórdão Publicado em: 08/04/2022;*

Por fim, não se desconhece o proferimento de decisões monocráticas no âmbito o STF favoráveis à tese esposada pelo INSS, em que reconhecida a impossibilidade de extensão da GDASS aos servidores públicos inativos, no patamar mínimo de 70 pontos. Entretanto, além de tratarem-se de decisões monocráticas, sem força vinculante portanto, nem sequer é pacífica no âmbito daquele Tribunal a presença de questão constitucional na matéria em análise a atrair a sua competência.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS**, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condono a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.